

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
יוסף עטאונה
עופר כסיף
אחמד טיבי

פ/25/688

הצעת חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"אלמן", "אלמנה" – כהגדרתם בתקנון של קרן ותיקה ;

"קרן ותיקה" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),
התשס"ה–12005 ;

השוואת שיעור

2.

נקבעה בתקנון של קרן ותיקה קצבת שאירים בשיעור מסוים מהשכר הקובע
לאלמן, וקצבת שאירים בשיעור אחר מהשכר הקובע לאלמנה, יהיו זכאים
האלמן והאלמנה, למרות האמור בתקנון, לקצבת שאירים בשיעור זהה
מהשכר הקובע של כל אחד מהם, לפי השיעור הגבוה הקבוע בתקנון.

דרכי מימון

3.

הוצאות קרן ותיקה הנובעות מיישום הוראות חוק זה ימומנו מאוצר המדינה.

דבר הסבר

בתקנונים של קרנות פנסיה שאושרו לראשונה לפני 1 בינואר 1995 (להלן – קרנות ותיקות), ובין היתר
בתקנון האחד של קרנות פנסיה ותיקות שמונה להן מנהל מיוחד לפי פרק ז'1 לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981, נשתמרה הוראה המבחינה בין אלמן לאלמנה בשיעור מהשכר הקובע
שלפיו תשולם קצבת השאירים, וקובעת כי שיעור הקצבה כאמור לאלמן יהא מחצית משיעור הקצבה
לאלמנה.

בבג"ץ 4948/03, אלחנתי ואח' נ' שר האוצר ואח' (ניתן ביום 15 ביוני 2008), קבע בית המשפט העליון
כי ההבחנה האמורה בין אלמן לאלמנה היא הפליה פסולה וקרא לכל הצדדים הנוגעים בדבר לגבש בתוך
ששה חודשים הסדר שוויוני שיחול ממועד גיבושו ואילך. לפי המוצע, קצבת השאירים לאלמן ולאלמנה
תהיה זהה, לפי השיעור הגבוה שקבוע בתקנון, כאשר הוצאות הקרן שנובעות מהגידול בשיעור קצבת

השארים, לפי הצעת החוק, ימומנו מאוצר המדינה.

הצעת החוק מטרתה להשיב על כנו את המצב המשפטי שנקבע בחוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאמנה, התשס"א-2000, שתחילתו הוגבלה בסעיף 13 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001, ולאחר מכן בוטל בסעיף 19 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק זיו וקבוצת חברי הכנסת (פ/947/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/1323/18).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/2830/24).

הצעת החוק זהה לפ/2830/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)